

1500795-14.2020.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2247552/2020 - 02º D.P. LORENA, 13981226 - 02º D.P. LORENA, 596/20/212 - 02º D.P.

LORENA, 2247552 - 02º D.P. LORENA, 596/20/212 - 02º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500795-14.2020.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500795-14.2020.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2247552/2020 - 02º D.P. LORENA, 13981226 - 02º D.P. LORENA, 596/20/212 - 02º D.P.

LORENA, 2247552 - 02º D.P. LORENA, 596/20/212 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAIKON GONCALVES DOS SANTOS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MAIKON GONCALVES DOS SANTOS, pela prática do crime de tráfico de drogas, nos termos da denúncia.

Após o regular curso processual, a r. sentença de fls. 159/161, que desclassificou a conduta do acusado para a figura típica prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, foi confirmada pelo V. Acórdão de fls. 197/200, mantendo-se, portanto, a pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

O Acórdão transitou em julgado para as partes (fls. 205).

É o breve relatório.
Decido.

Considerando que o réu permaneceu preso preventivamente por este feito por mais de 07 (sete) meses, dou a pena aplicada por cumprida.

Isto posto, com fundamento nos artigos 61, caput do CPP e 42 do CP, aplicado por analogia, julgo extinta a punibilidade do réu MAIKON GONCALVES DOS SANTOS, pelo integral cumprimento da pena imposta.

Intime-se o condenado para que compareça em cartório, munido de documento original com foto (CNH, RG ou Carteira de Trabalho), ou indique pessoa a fazê-lo, no prazo de 10 (dez) dias para informar dados de conta bancária a ser depositado o dinheiro apreendido. Deverá apresentar na portaria do Fórum local o mandado de intimação e carteira de vacinação completa da COVID-19 para ser permitida sua entrada sem necessidade de agendamento prévio.

Entretanto, decorrido o prazo e constatada inércia, desde já decreto o perdimento do numerário em favor da Secretaria Nacional Antidrogas/SENAD, nos termos do artigo 518, § 2º, das NSCGJ. Neste caso, providencie a serventia o necessário para encaminhar o valor à União.

Oficie-se a delegacia de origem da determinação de destruição da droga apreendida e eventuais apetrechos, valendo de ofício cópia desta decisão.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado.

Após, com o cumprimento integral do quanto determinado, atualizado o histórico de partes, arquivem-se (61615).

P.R.I.C.

Lorena, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA